

임대차계약서

(선하지 매수 토지 임대차계약서)

(제1쪽)

아래 표시 토지를 임대차할 때 임대인_____(이하 "갑"이라 한다)과 임차인_____(이하 "을"이라 한다)은 아래의 내용으로 임대차계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 "갑"과 "을"이 각각 기명날인 또는 서명한 후 1통씩 보관한다.

1. 계약자

가. 갑

1) 사업시행자 ○ ○ ○ : (서명 또는 인)

2) 주소(주사무소 소재지):
(전화번호)

3) 사업자등록번호:

나. 을

1) 협동조합명: (인)

대표자: (서명 또는 인)

2) 주소(주사무소 소재지):
(전화번호):

3) 등록번호:

2. 계약일: 년 월 일

3. 임대토지의 표시

가. 소재지:

나. 대지사용권의 비율: (임대면적 m²)

4. 계약조건

제1조(임대료·임대보증금·철거이행보증금 및 임대차기간) ① "갑"은 임대토지의 임대료, 임대보증금 및 임대차기간을 아래와 같이 정하여 "을"에게 임대한다.

구 분	연 임대료	임대보증금
금 액		
임대차기간		
철거이행보증금		

제2조(임대차계약의 변경) ① 이 계약서에 따른 협동조합의 명칭, 임대차기간, 임대면적, 임대료를 변경하려는 경우, 갑과 을은 「국가기간 전력망 설비 주변지역 재생에너지 발전사업 협동조합 지원에 관한 기준」 별지 제3호서식에 따른 변경계약을 작성하여야 하며, "갑"과 "을"이 각각 기명날인 또는 서명한 후 1통씩 보관한다.

② 변경계약은 변경계약서 작성일로부터 효력을 가진다.

제3조(임대료의 조정) 연간 임대료는 임대토지가 속한 시·군·구(광역시를 포함한다)의 지가변동률에 연동하여 계약일로부터 매 5년이 되는 시점마다 조정할 수 있다.

제4조(임대차계약의 해지) ① 갑은 을이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임대차계약을 해지할 수 있다.

1. 갑이 송전·변전 설비를 설치하는 사업과 이와 관련한 시설의 조성 등을 위하여 임대토지가 필요한 경우
2. 을이 대상토지를 임대목적 이외의 목적으로 사용·수익한 경우
3. 갑의 동의 없이 대상 토지의 임차권을 양도하고나 대상토지를 전대한 경우
4. 을의 차임연체액이 상기 임대보증금에 달하는 때
5. 제2조에도 불구하고 변경계약을 체결하지 아니한 경우
6. 그 밖에 을의 중대한 의무불이행이 있는 경우
7. 임대차계약 목적에 따른 발전사업의 추진이 사실상 불가능한 경우

② 갑이 제1항에 따라 임대차계약을 해지하려는 경우에는 미리 계약당사자의 의견을 들어야 한다.

③ 제2항에 따라 계약당사자의 의견을 들은 갑은 언제든지 을에게 계약해지의 통보를 할 수 있고, 을이 통보를 받은 날로부터 6개월이 지나면 효력이 발생한다.

제5조(갑의 피해보상 의무) 갑은 제4조제1항제1호의 사유로 임대차계약 종료·중도해지가 필요한 경우 임대부지에 축조된 발전소 등에 대한 가치를 보상하여야 한다. 이 경우에 보상가격은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」제27조에 따라 공인된 2인 이상의 감정평가업자가 관련 법에 따라 평가한 감정가격의 산술평균치로 한다.

제6조(을의 원상회복 의무) 을은 임대차기간의 만료로 임대차계약이 종료되거나 제4조제1항 제2호부터 제7호까지의 사유로 임대차계약 종료·중도해지가 필요한 경우 3개월 이내에 임대토지에 축조된 발전소 등을 기부하거나 원상회복하여 반환하여야 한다. 이 경우 을이 그 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 갑은 원상회복에 드는 비용에 상당한 금액을 청구할 수 있다.

제7조(기타사항) 본 임대차계약과 관련하여 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 「국가기간 전력망 설비 주변지역 재생에너지 발전사업 협동조합 지원에 관한 기준」에 따른다.